

题:这类问题专利将获整治,正面临迫近的威胁;这一主题在末段又通过比巡回法庭更高一级的最高法院的“反专利态度”得以巩固;而文章中间部分的现象评述内容,是对问题严峻性的突显,更是对主题的强力支撑:商业方法专利问题问题之大,以至于其不利前景已成定局,无可避免。

• 真题精解 •



29. We learn from the last two paragraphs that business-method patents _____.	29. 我们可以从最后两段了解到商业方法专利_____。
[A] are immune to legal challenges	[A] 不受法律质疑的影响
[B] are often unnecessarily issued	[B] 其授予常常很不必要
[C] lower the esteem for patent holders	[C] 削弱对专利持有者的敬重
[D] increase the incidence of risks	[D] 增加风险的发生率

[精准定位] 第五段②句明确指出:最高法院大法官们认为过多无新意的“发明”被授予了专利。换言之,作者想借最高法院法官们之言来说明太多商业方法专利的颁发实无必要。[B]正确。

[命题解密] 正确项[B]是对第五段②句的同义改写,其中 often unnecessarily 符合文中 too many ... too obvious 暗含的语义; issued 近义替代 upheld。

[A]明显与文意相悖:第二段④句“有可能撤销一整类专利(暗指商业方法专利)”、第三段①句“限制商业方法专利申请”、第五段③句“最高法院反(商业方法)专利趋势”深层暗示“商业方法专利已经受到法律质疑,将面临严重的法律威胁”。[C]从第五段②句“太多专利被授予无新意的发明”中过度推出“商业专利拉低了专利持有者本应得到的敬重”,而文中未就“专利所有者是否会因专利性质而有损身份”展开说明。[D]将第四段①句 hedging risk(规避风险)偷换成“增加风险发生率”;且文中用以介绍比尔斯基案(涉及能源市场风险规避方法的专利)而非用以说明商业方法专利(的风险问题)。

[技巧总结] 针对末段的细节题,若题干不涉及任何具体信息或仅给出全文聚焦对象,实际上往往是主旨题,许多人能将正确项归为备选,但难点在辨别某些干扰项,故解答这类题目时,必须胸怀大局,联系全文先判断选项;随后再对其他项逐一分析,明确干扰来源及方式。

本题针对文末两段设题,题干涉及“商业方法专利”,即全文论述对象,回顾全文,首段暗示此类专利有“滥发”之嫌,随后介绍专利法庭的新近举措以及法庭由“引入者→制约者”这一态度逆转,由此不难判断,作者认同“如此多的商业方法专利,实际上其中许多都名不副实”,选项中符合这一内容的是[B];随后再对其余选项逐一分析,发现[A]背离主旨,而[C]和[D]均利用无关大局的细节编制干扰。

• 全局真题精解 •



30. Which of the following would be the subject of the text?	30. 以下哪项是本文的主题?
[A] A looming threat to business-method patents.	[A] 商业方法专利的一个潜在威胁。
[B] Protection for business-method patent holders.	[B] 对商业方法专利持有人的保护。
[C] A legal case regarding business-method patents.	[C] 有关商业方法专利的一项法律案例。
[D] A prevailing trend against business-method patents.	[D] 一种不利于商业方法专利的普遍趋势。

[精准定位] 第一、二段引出现象(即全文主题)“最高专利法庭意欲减少商业方法专利的授予”;第三、四段评价现象“这是专利法庭的 180 度态度大逆转”;第五段分析现象原因“应最高法院反(商业方法)专利趋势而为”。由此可见,全文围绕“法庭准备对商业方法专利做出限制”展开论述,[A]正确。

[命题解密] 正确项[A]是对全文主题的最佳综合概括。其中 looming 对应文中 appears ready to ... would use ... has the potential ... would be ... 所反映出来的“逼近的,潜在的”之意。

[B]故意遗漏了主题关键词“限制”,全文论述的是“限制对商业方法专利持有人的保护”,而非“保护”本身。[C]错将细节当作主题,其次文中不仅仅讨论 A legal case(一个法律案例)而是讨论了 *In re Bilski*, *State Street case*(两个法律案例),而且对它们的论述都是为了证明商业方法专利面临威胁。[D]将“商业方